

MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA DENGAN INDUSTRI HALAL

Dr. Sugeng Priyono, S.E., M.E.I.

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta

Selayang Pandang Indonesia Kita

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, 718 kekayaan bahasa dan beragam budaya nusantara. Luas wilayah Indonesia jika dibentangkan dari ujung Barat ke Timur - Sabang sampai Merauke, hakikatnya sama dengan bentangan dunia dari London hingga Baghdad. Adapun batas utara Indonesia dari Kepulauan Talaud hingga selatan P. Roti akan sama panjangnya dengan jarak dari Berlin hingga Aljazair.¹ Jadi luas wilayah Indonesia sama halnya dengan bentangan luas dunia dari Timur Tengah, melewati Eropa Barat dan memasuki wilayah Inggris, yang ini berarti luasan Indonesia menempati hampir seperenam lingkaran bumi, sehingga sejarah nusantara sesungguhnya juga adalah sejarah dunia.

Sejarah perjuangan kemandirian ekonomi bangsa bahkan dimulai sejak masa kolonial pada tahun 1912 Haji Oemar

¹ Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah – Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Mizan, Jakarta, 1998, hlm. 66-68.

Said Cokroaminoto mendirikan Sarekat Dagang Islam dan sekitar tahun 1918 para pedagang muslim dan ulama mendirikan *Nahdlatul Tujjar* yang menjadi bentuk gerakan perlawanan terhadap hegemoni penjajah yang saat itu melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber kekayaan alam nusantara dan berupaya menguasai serta menjarah hasil-hasil perekonomian pribumi. Selanjutnya, *Taswirul Afkar* yang bergerak dalam bidang keilmuan dan budaya pada tahun 1922, dan *Nahdlatul Wathon* yang bergerak dalam bidang politik melalui bidang pendidikan pada tahun 1924. Tiga hal ini merupakan pilar perjuangan bangsa yang meliputi wawasan ekonomi kerakyatan; wawasan keilmuan, sosial budaya; dan wawasan kebangsaan.² Perjuangan kemandirian ekonomi ini terus berlanjut hingga lahir organisasi masyarakat Islam yaitu Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926) dan seterusnya hingga peristiwa Sumpah Pemuda (1928) dan gerakan para pejuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia yang akhirnya diploklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Maqashid Syariah

Islam sebagai agama fitrah, mengajarkan segala aspek kehidupan manusia. Kedatangannya menjadi rahmat bagi seluruh alam, mengajarkan pentingnya menjaga kemaslahatan kehidupan manusia dan keselamatan bersama. Ulama *ushul fiqh* membuat sebuah rumusan yang dikenal dengan *maqashid al-syariah* (tujuan pokok syariat) yang membuat hukum Islam bisa sangat dinamis. Fungsinya untuk melindungi dan menjaga hak-hak dasar

² Sugeng Priyono, "Paradigma Ekosistem Halal Indonesia", suatu makalah disampaikan pada Peresmian Pusat Studi Halal Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (PSH UNUSIA) Jakarta, jl. Taman Amir Hamzah no.5 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat pada Selasa, 18 Februari 2020.

manusia dan menjawab segala kepentingan hidup manusia. Dalam perkembangannya, *maqashid al-syariah* yang dalam literatur klasik terdiri dari lima kategori, sekarang menjadi enam kategori, yaitu memelihara agama (*hifd al-dien*), jiwa (*hifd al-nafs*), akal (*hifd al-'aql*), keturunan (*hifd al-nasl*), harta (*hifd al-mal*), dan memelihara lingkungan hidup (*hifd al-bi'ah*). Sebagian ulama kontemporer menambahkan memelihara lingkungan hidup sebagai bagian dari tujuan pokok syariat, sementara ulama lain menganggapnya tujuan itu sudah terakomodasi dalam *hifd al-nafs* (melindungi jiwa manusia).



Sumber : Pusat Studi Halal UNUSIA & BPJPH, 2020

Jelas bagi umat Islam, persoalan ekonomi syariah atau halal bukan semata soal produk (*goods and services*), tetapi berkaitan dengan spiritualitas karena merupakan perintah agama. Al-Quran menyebut perintah mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*halalan thayyiban*). Tersebut dalam banyak hadits mengingatkan soal pentingnya konsumsi halal yang berimplikasi pada pembentukan karakter seorang muslim. Dalam pandangan *hujjatul Islam* Imam Al Ghazali dalam *Ihya 'Ulumuddin*, dijelaskan bahwa konsumsi pangan halal dalam perspektif *ushuliyah* merupakan kebutuhan dasar manusia (*ad-dharuriyat al-khamsah*) untuk menjaga

kelangsungan hidup: *hifd al-nafs, hifd al-nasl*.³

Halal, atau lengkapnya perintah dalam al Qur'an adalah "*halalan thayyiban*", memiliki arti halal dan baik. Dalam hal makanan misalnya, makanan halal dapat diartikan juga sebagai makanan yang baik bagi kesehatan jasmani maupun spiritual. Kehalalan produk makanan dan minuman sangat bergantung pada bahan baku utama, bahan baku tambahan dan proses produksinya. Halal juga tidak hanya sebatas zatnya, tapi juga dalam proses mendapatkannya. Konsep halal yang berasal dari agama Islam, tentu saja dapat diterapkan oleh kalangan nonmuslim juga. Kini produk halal mulai diminati sebagai pilihan untuk menjalani hidup sehat dan baik oleh masyarakat dari berbagai negara di dunia.

Regulasi Jaminan Produk Halal (JPH)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Terkait hal tersebut, untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan

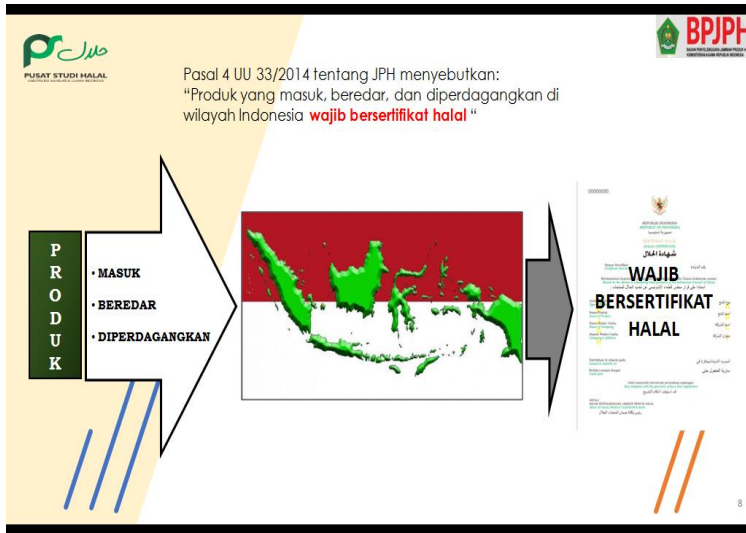
³ Kajian *Maqashid shari'ah* dalam ilmu *Ushul fiqh* tidak hanya soal pemahaman mengenai tujuan-tujuan syariah dengan memelihara kemaslahatan lima pokok kebutuhan dasar (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), tetapi juga menyangkut metodologi berfikir syariah untuk mewujudkan *maqashid shari'ah*. Salah satu metode berfikir dalam mewujudkan dan menerapkan *maqasid* adalah pemahaman mengenai landasan filosofis, alasan rasional, *illat*, rahasia *tasyri'*, dan berbagai metode perumusan diktum-diktum syariah lainnya, seperti *istihsan*, *shad zari'ah*, *istishab*, *urf*. Jadi *Maqashid shari'ah* mewujudkan pemikirannya yang substantif, dengan dasar pemikiran yang filosofis, rasional dan komprehensif yang pada gilirannya akan membuat ekonomi syariah menjadi semakin dinamis dan berkembang secara akseleratif.

menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalisme.⁴

Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Maka lahirlah UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta aturan turunannya yang sesungguhnya bukan saja kesempatan ekonomi, tetapi pada dasarnya sepenuhnya untuk pelayanan publik untuk proteksi ekonomi, demi perlindungan produsen dan konsumen, tentu perlu akomodasi serta non-monopolistik.⁵

⁴ Sugeng Priyono, "Paradigma Ekosistem Halal Indonesia", suatu makalah disampaikan pada Peresmian Pusat Studi Halal Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, jl. Taman Amir Hamzah no.5 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat pada Selasa, 18 Februari 2020.

⁵ Maksud Mahfoedz, "Tinjauan kritis kebijakan jaminan produk halal", makalah disampaikan pada *sharing session* Peresmian Pusat Studi Halal Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), jl. Taman Amir Hamzah no.5 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2020.



Sumber: Pusat Studi Halal UNUSIA & BPJPH, 2020

Ikhtiar mengusung moderasi beragama menjadi representasi kemampuan muslim Indonesia mengakomodasi sekaligus menemukan jalan keluar terbaik bagaimana relasi agama dan negara dirajut dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disinilah penyelenggaraan halal menemukan pijakan kuat pada konstitusi Indonesia, yakni UUD RI 1945, terutama pasal 29 ayat 2 yang mengamanatkan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. Langkah nyata untuk menjamin hal tersebut, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Perkembangannya kemudian, produk halal telah menjadi kesadaran global bahkan gaya hidup (*halal life style*). Karenanya mengelola halal meliputi mata rantai yang